重庆北碚恒达门窗经营部
“5·8”一般触电事故调查报告

2023年5月8日16时许，沙坪坝区恒达门窗经营部在北碚区歇马街道卫星村皂角树组*号为居民张*自建房屋顶搭建彩钢棚过程中，发生一起触电事故，造成1死亡，直接经济损失15万。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区经济信息委、区公安分局、区总工会、歇马街道等单位组成的“重庆北碚恒达门窗经营部‘5·8’一般触电事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、沙坪坝区应急管理局派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚恒达门窗经营部“5·8”一般触电事故是一起因作业人员违规作业，触电后坠亡，导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事房屋有关情况

北碚区歇马街道卫星村皂角树组*号（以下简称“*号自建房”）为农村自建房，共两层楼，业主张*。经无人机测量，*号自建房屋顶距离地面垂直高度约为8米，屋顶上方横跨一10kv的架空电力线路（歇头一线8号支线光头线2号至3号），该线路弧垂最低点距离屋顶的垂直高度约为3.2米。

（二）涉事单位有关情况

沙坪坝区恒达门窗经营部（以下简称“恒达经营部”），92500106MA615Q9X4A，类型为个体工商户，经营者为艾*泉，经营范围为：一般项目，门窗制造加工，门窗销售，雨棚销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）合同约定情况

*号自建房因年久失修，楼顶漏水，拟搭建彩钢棚。张*经人介绍，联系到沙坪坝区恒达门窗经营部经营者艾*泉，于5月6日双方现场查看施工条件后，口头约定由艾*泉包工包料，以顶棚65元/平米、四周围挡45元/平米的价格在层顶搭建一层彩钢棚。

（四）有关单位安全管理情况

由于恒达经营部经营者艾*泉在事故中死亡，事故调查组未收集到该单位内部安全生产管理相关资料。该项目为农村自建房顶楼彩钢棚搭建项目，根据已有证据，该单位未对施工人员进行岗前教育培训和技术交底。

（五）事故发生经过

2024年5月7日，艾*泉组织邓*、邱*军、贺*斌自带材料到达*号自建房开始作业，下午4时许，已在屋顶四周搭建好彩钢棚三层骨架（高约2.4米）。事发时，邱*军、贺*斌、邓*各自作业互无干涉，艾*泉在无安全措施的情况下，于屋顶临边最上层骨架处（该处位于横跨屋顶的10kv的架空电力线路下方，垂距不足1米）身体向外安装彩钢棚外立面螺丝。此时，与艾*泉相临的贺*斌突然听见艾*泉喊叫，寻声发现艾*泉已跌落至一楼地面，遂呼叫正在搬运材料的邱*军一同下楼查看，发现艾*泉尚有意识，身体多处疑似烫伤、摔伤痕迹，随后邱*兵拨打了120急救电话。

（六）人员伤亡和直接经济损失

1.该事故共造成1人死亡，死者艾*泉。

2.事故直接经济损失约15万元，费用主要包括死者救治费、赔偿费、丧葬费。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，邱*兵拨打了120急救电话，重庆市北碚区中医院接警后赴现场开展救护，艾*泉终因伤势过重，于2024年5月8日18时59分死亡。5月9日，艾*泉家属邓*飞向北碚公安分局歇马派出所报警，随后区公安分局将有关情况向北碚区政府通报。接报后，区应急管理局牵头成立事故调查组，立即组织相关人员有序开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）善后处置情况

目前，事故善后工作已结束，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人积极开展救援，区应急、公安和医院等单位整体联动，应急处置有序、得当，未引发次生灾害、事故，无社会面舆情。

三、事故原因分析

由于事发时无直接目击证人，事故调查组根据事故现场作业条件、证人证词、公安机关有关情况说明，综合推定：

艾*泉，在*号自建房彩钢棚搭建过程中临边（距离地面高约8米）作业时未系挂安全带，进入10kv歇头一线8号支线头光线2号至3号架空线路保护区（距架空电线不足1米），作业时误触该架空电线，触电后跌落地面，其行为违反了《中华人民共和国电力法》第五十四条[1]、《电力设施保护条例》第五条[2]、第十七条第四项[3]之规定，是事故发生的直接原因。

四、对行业和属地监管部门的调查情况

经调查，未发现行业主管部门、属地监管单位及其他有关单位工作人员存在失职渎职等行为，按照《重庆市安全生产行政责

[1]《中华人民共和国电力法》第五十四条：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

[2]《电力设施保护条例》第五条：架空电力线路保护区，是为了保护已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：...1—10千伏1.5米。

[3]《电力设施保护条例》第十七条：任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：...（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。

任追究暂行规定》第三十五条第二款："工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分。"的规定，建议不予追究行业主管部门、属地监管单位及其工作人员责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究法律责任单位及人员

个体工商户沙坪坝区恒达门窗经营部与其经营者艾*泉系事实上的同一主体，鉴于艾*泉在此次事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）其他处理意见

北碚区歇马街道卫星村皂角树组*号为农村自建房楼顶搭建的彩钢棚（建成部分），不符合《电力设施保护条例》第五条、第十七条第四项之规定，存在严重安全隐患。建议由歇马街道牵头，会同区经济信息委、区公安分局和国网重庆电力公司北碚分公司等有关单位，在确保安全情况下，督促业主拆除该彩钢棚。

六、事故主要教训

本次事故暴露出沙坪坝区恒达门窗经营部（艾*泉）安全意识淡薄，违规组织作业和违章作业等问题。

七、事故整改和防范措施建议

歇马街道要根据本辖区内农村居民房特点，加强对农村居民房新、改、扩、搭建等活动的巡查、检查，加强部门、行业、属地间的沟通协作机制，督促农村居民房业主和有关责任人履行安全生产主体责任，扎实开展风险分级管控和隐患排查治理工作，

消除各类事故隐患。

重庆北碚恒达门窗经营部

“5·8”一般触电事故调查报告

2024年7月3日